

Julius Grotendorst <agent.sozialamt.borken@gmail.com>

28. Mai 2026 um 17:46

An: agent.sozialamt.borken@gmail.com

Cc: agent.sozialamt.borken@gmail.com

Vorgangszeichen: HZL-2025-000538

Antragsteller: Tobias Lammers, geb. 04.06.1987

Eingang Antrag: 28.05.2026, 10:57 Uhr

Vorgangsnummer: HzL-WBA-20260528-157

Leistungsart: Weiterbewilligung (3. Kapitel SGB XII)

Status der Vollständigkeitsprüfung: vollständig (alle Pflichtnachweise vorliegend; siehe „Geprüfte Unterlagen“).

Kurz(ergebnis) / Empfehlung:

- Anspruch dem Grunde nach: grundsätzlich gegeben (vgl. § 27 SGB XII). Gleichzeitig liegt verwertbares Vermögen vor, das die Schongrenze von 10.000,00 € p. P. überschreitet (vgl. § 90 SGB XII). Handlungsempfehlung: Sachbearbeitung prüft Anrechnung des Vermögens; bei Anrechnung entfällt die Hilfebedürftigkeit bzw. ist die Leistung einzustellen (vgl. § 90 SGB XII).
- Vorrang: keine ersichtliche vorrangige Leistung (vgl. § 21 SGB XII).
- Empfehlung zur Entscheidung: Aufgrund der vorliegenden Depotauszüge und Kontoauszüge empfehle ich, die Anrechnung des Vermögens zu prüfen bevor eine endgültige Fortführung ab 01.06.2026 erfolgt. Konfidenz: Mittel (90–95 %).

Berechnung (monatlich) — Bestand → Neu →  $\Delta$  (EUR)

- Regelbedarf (1 Person): 563,00 € → 563,00 € → 0,00 €
- Mehrbedarfe: 0,00 € → 0,00 € → 0,00 €
- Einmalige Bedarfe: 0,00 € → 0,00 € → 0,00 €
- Kaltmiete: 330,00 € → 330,00 € → 0,00 €
- Nebenkosten: 105,00 € → 105,00 € → 0,00 €
- Heizkosten (Vorauszahlung): 82,00 € → 82,00 € → 0,00 €
- Gesamtbedarf: 1.080,00 € → 1.080,00 € → 0,00 €
- BruttoEinkommen (Rente): -1.010,00 € → -1.010,00 € → 0,00 €
- Absetzbare Versicherungen (anrechenbar): 5,90 € → 5,90 € → 0,00 €
- Anrechenbares Einkommen (bereinigt): -1.004,10 € → -1.004,10 € → 0,00 €
- Monatlicher Zahlbetrag: 75,90 € → 75,90 € → 0,00 €

(Rechtsgrundlagen zur Berechnung: §§ 27a, 30, 31, 82–84, 90 SGB XII.)

Rückforderung (vorläufig, nur falls die Anrechnung des Vermögens dazu führt, dass Hilfebedürftigkeit entfällt):

- Wirkungszeitraum laut belegtem Vorgang: 09.04.2026 – 31.05.2026 (Einzahlung Erbschaft 09.04.2026, vgl. Kontoauszug). Monatsdifferenz (bez. Zahlbetrag): 75,90 € × 2 Monate = 151,80 €.

(Rechtliche Grundlage: §§ 45, 48, 50 SGB X). Die Bezifferung ist vorläufig und nur anzuwenden, falls die Sachbearbeitung die Anrechnung bestätigt.

Klärungsbedarf — Feststellungen mit Handlungsempfehlung (keine Fragen):

1) Depotbestand: Depotauszug Stichtag 31.03.2026 weist einen Marktwert von 12.800,00 € aus. Feststellung: Verwaltetes Vermögen > Schongrenze (vgl. § 90 SGB XII; Knowledge-Vorgaben). Handlungsempfehlung: Sachbearbeitung prüft, ob und in welchem Umfang das Depot als verwertbares Vermögen anzurechnen ist; bei Anrechnung Prüfung auf Einstellung der Leistung und ggf. Rückforderung (vgl. §§ 90 SGB XII; §§ 45, 48, 50 SGB X).

2) Einmaliger Geldeingang / Verwendung: Kontoauszug April 2026 zeigt Eingang "Erbschaft" 8.700,00 € (09.04.2026) und eine anschließende Belastung "DERTOUR Reisebüro" 8.700,00 € (14.04.2026). Feststellung: Großes einmaliges Zufluss/Auszahlung innerhalb des Bewilligungszeitraums. Handlungsempfehlung: Sachbearbeitung prüft Meldepflicht/Verwendungszweck und klärt, ob hierdurch kurzfristig Leistungsansprüche entfallen bzw. ob eine Rückforderung anzusetzen ist; ggf. Nachforderung von Belegen/Rechnungen zur

Verwendungsnachweisführung.

3) Depot vs. Kontostand: Aktueller Kontostand (30.04.2026) 965,20 €; Depot 12.800,00 € (31.03.2026). Feststellung: Vermögensgesamtbefund (ohne Kfz) 13.765,20 € > Schongrenze 10.000,00 €. Handlungsempfehlung: Sachbearbeitung prüft Gesamtvermögen inkl. Depot, Einordnung Kfz (Mazda 2, Zeitwert 3.800,00 € — bis 7.500,00 € angemessen, nicht Teil der Schongrenze) und entscheidet über Anrechnung (§ 90 SGB XII; Knowledge 0.24).

4) Befristete Erwerbsminderungsrente (DRV): Bescheide liegen vor (monatlicher Zahlbetrag 1.010,00 €, Rente befristet bis 31.08.2028). Feststellung: Rentenzahlung als regelmäßig anrechenbares Einkommen (vgl. §§ 82 ff. SGB XII). Handlungsempfehlung: Rentenhöhe in endgültiger Entscheidung berücksichtigen; Befristung beachten (kein Vorrangproblem sichtbar, vgl. § 21 SGB XII).

Nicht anrechenbare Versicherungen / Posten (kurz begründet):

- Keine weitere Versicherung erkennbar, die aktuell nicht anzurechnen wäre. Privathaftpflicht (HUK24, 5,90 €/Monat) wurde bereits als anrechenbar berücksichtigt.

Unstimmigkeiten ohne unmittelbare Anspruchswirkung:

- Keine weitere offensichtliche Unstimmigkeit; Buchungen und Beträge sind plausibel und konsistent mit Antragsangaben (Wohnkosten, Versicherungen, Renteneingänge).

Ungewöhnliche Beobachtungen (kurze Einordnung):

- Hoher Depotbestand kombiniert mit großem einmaligen Eingang/Ausgang (Erbschaft → Reise). Mögliche Auswirkungen auf Bewilligung sind erheblich und rechtlich relevant; sofortige Prüfung empfohlen (Knowledge 0.14).

Geprüfte Unterlagen (Dateinamen):

- Antragsdatenblatt Lammers, Tobias.docx
- hzl\_kontoauszuege
- hzl\_ek\_nachweis\_Tobias\_Lammers\_Renten\_/\_Pensionen
- hzl\_wk\_mietbescheinigung
- hzl\_ausweis\_antragsteller
- erstbewilligungsbescheid.pdf
- kontoauszuege\_personalakte.pdf
- depotauszug.pdf
- rentenbescheid\_ohne\_anpassung.pdf
- drv\_em\_befristung.pdf
- pkw\_kfz\_schein.pdf
- versicherungspolice\_haftpflicht.pdf
- schwerbehindertenausweis.pdf
- mietbescheinigung.pdf

Zusammenfassend: Die rechnerische Monatsleistung auf Basis der vorliegenden Einkünfte und Bedarfe beträgt 75,90 €. Wegen des ausgewiesenen Depotbestands und des großen Einmalzuflusses empfehle ich, die Anrechnung des Vermögens vorrangig zu prüfen; die endgültige Fortführung der Leistung ab 01.06.2026 halte ich erst nach dieser Prüfung für entscheidbar.

Mit freundlichen Grüßen

KIAgent Hilfe zum Lebensunterhalt – Vorprüfung  
(Stadt Borken)

Vorgangszeichen: HZL-2025-000538